

1500590-50.2022.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... encontradas drogas, tendo ele negado o roubo informando que tinha empresariado a moto a Carlos. Outra equipe, sabendo sobre a prática de musculação por Carlos, cumpriu mandado de prisão e foram até a residência dele onde ele confessou a prática dos roubos e entregou duas bolsas de valor considerável, confessando roubos em Santa Cruz, Ribeirão e São Carlos, sempre vítimas mulheres, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500590-50.2022.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500590-50.2022.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2079542/2022 - DEL.POL.LEME, 17656153 - DEL.POL.LEME, 1296/22/807 - DEL.POL.LEME, 1307/22/807 - DEL.POL.LEME, 2079542 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE ANTUNES DE FREITAS e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Vistos.

CARLOS HENRIQUE METZNER e ANDRÉ ANTUNES DE FREITAS foram denunciados como incursos por duas vezes no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c o artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 70, "caput", todos do Código Penal, porque, no dia 08 de março de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Rafael de Barros, n. 778, Centro, nas dependências do "Supermercado Covabra", nesta cidade e comarca de Leme, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça empregada em detrimento de Noeli Aparecida Altoé da Silva e Antônia Binatti Altoé (pessoa idosa), coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R\$ 1.100,00 em dinheiro, documentos pessoais e cartões bancários, 01 (uma) bolsa feminina, marca "Calvin Klein", avaliada em R\$ 690,00, 01 (um) aparelho celular, marca "Iphone", avaliado em R\$ 5.000,00, 01 (uma) carteira, avaliada em R\$ 100,00, e 01 (um) par de óculos de óculos, avaliado em R\$ 500,00, (cf. boletim de

ocorrência de fls. 04/05 e auto de avaliação de fls. 57), pertencentes às vítimas. A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 68). Os réus foram citados (fls. 133 - réu Carlos; réu André) e apresentaram resposta à acusação (fls. 118/119 - Carlos; 136/150 - André).

Na audiência foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena.

A Defesa do réu André requereu a sua absolvição pela insuficiência de provas. A Defesa do réu Carlos, igualmente, requereu a sua absolvição pela insuficiência de provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há máculas ou irregularidades que inviabilizem a análise do mérito.

Acolho o pedido de desclassificação e verifico que a pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05, 06/07), autos de exibição e apreensão (fls. 34), relatório de investigação (fls. 46/55), auto de avaliação (fls. 57), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima Noeli Aparecida Altoé da Silva disse que estava no supermercado com a genitora, idosa, e foi até o caixa eletrônico para retirar a aposentadoria desta. Fez algumas compras, passou pelo caixa e no estacionamento do supermercado Covabra, a mãe sentada no banco da frente e a depoente foi guardar a mercadoria, quando estava com o porta malas aberto chegou um homem bem rápido, anunciando o assalto e já pegou a bolsa que estava no banco de trás do lado do motorista e a carteira da genitora da depoente, saindo da catraca e a depoente viu outra pessoa numa moto com o veículo ligado aguardando o assaltante. Entrou em pânico, ficou sem ação, e foi tão rápido que outra pessoa que estava próximo nem percebeu o assalto. Pensou que estava tudo perdido o que foi roubado, nem pensou em elaborar a queixa, foi orientada por esse outro cliente a acionar o supermercado e explicar o que tinha acontecido. Tirou a genitora do carro, entrou no estabelecimento, explicou o ocorrido ao gerente que chamou a polícia militar. Dentro da bolsa da depoente estava o I-Phone e contatou sua família que conseguiram a localização do celular e informaram o endereço em Porto Ferreira/SP e polícia militar contatou a de Porto que encontrou o celular jogado num local deserto, uma espécie de matagal e quando foi jogar o celular a pessoa estava sozinha e foi visualizada por uma câmera de segurança. Foi até Porto e pode reaver o celular mas a bolsa, o dinheiro e documentos não foram recuperados. O assaltante não mostrou arma, ele pos a mão na maçaneta e anunciou o assalto. A carteira da genitora estava no banco do carro junto com a bolsa da depoente. O assaltante já estava ali no estacionamento, notaram pelas câmeras do estacionamento, viu quando a depoente guardou as coisas. A genitora da depoente não notou o assalto, ela somente ficou sabendo depois que a depoente conversou com o outro cliente e a mãe entrou em pânico, passou muito mal, precisou ser levada ao médico pois faz tratamento psiquiátrico por sofrer depressão. Às reperguntas do Ministério Público, respondeu que a mãe da declarante tem 83 anos de idade. Foi abordada por um rapaz de capacete, só notou que era um rapaz magro. Somente recuperou o celular. Às reperguntas da Defesa de André, respondeu que não foi ameaçada, somente teve o assalto anunciado, teve a impressão de que o réu queria dizer que somente iria assaltar e ir embora. Sem reperguntas pelo defensor de Carlos.

A testemunha Rodrigo Padoan Albanez, policial civil, relatou que participou da investigação, mencionando como foram elucidados os fatos, especialmente através de câmeras de segurança, descobriam a placa e a propriedade da moto. Receberam informações sobre outros dois roubos praticados com o mesmo modo, um deles em Porto Ferreira e levantando os dados da investigação chegaram ao nome do acusado Carlos. A moto está em nome de um parente de Carlos, de nome Ruan. Foram realizadas buscas nas casas de Carlos e de Ruan em Porto Ferreira. Na casa de Ruan foram encontradas drogas, tendo ele negado o roubo informando que tinha emprestado a moto a Carlos. Outra equipe, sabendo sobre a prática de musculação por Carlos, cumpriu mandado de

prisão e foram até a residência dele onde ele confessou a prática dos roubos e entregou duas bolsas de valor considerável, confessando roubos em Santa Cruz, Ribeirão e São Carlos, sempre vítimas mulheres, encontraram três folhas de cheques, uma das vítimas funcionária do Poder Judiciário Federal do Estado de São Paulo. Faltava descobrir quem teria praticado o roubo juntamente com Carlos, que indicou a pessoa de apelido "Sossego", conhecido dos policiais de Porto, inclusive com mandado de prisão em aberto e procurado pela polícia, encontraram André em sua residência e no cumprimento do mandado de prisão dele vistoriam a residência dele após autorização e encontraram toca e roupa usada no roubo. A vítima do segundo roubo reconheceu os réus como autores do roubo. Às reperguntas do Ministério Público, respondeu que: Nada foi reperguntado. Indagado, o depoente explicou que o emplacamento da motocicleta, como já tinham as características da moto contataram a concessionária da anhanguera e ela forneceu o emplacamento da moto que foi encontrada na residência de Carlos. As roupas encontradas na casa de André foram comparadas com as utilizadas no roubo em questão. Às reperguntas da Defesa de André, explicou novamente como se chegou ao nome de André, que foi indicado por Carlos como seu comparsa. André estava sendo procurado e no cumprimento do mandado encontraram a roupa e o capacete utilizado neste roubo de Leme. André foi reconhecido pela vítima de outro roubo realizado em Leme, de prenome Mariana. O reconhecimento foi fotográfico que foi tomado a termo pela polícia, não sabendo dizer onde está, acreditando que esteja em outro processo. Tem absoluta certeza que houve o reconhecimento por Mariana. Esclareceu como foi o ingresso na casa de André, afirmando que André desconhecia a investigação sobre o roubo e franqueou a entrada na casa onde encontraram as vestes e capacete no quarto, não se lembra onde estavam porque foi outro policial quem encontrou. Questionado a respeito dos roubos, André negou. As roupas foram encontradas na casa de André. Sobre o cumprimento do mandado na casa de André explicou que auxiliou por conta do baixo efetivo da polícia, que conta com número pequeno de policiais, estava com mandado de prisão para André, não tinha mandado de busca para André, somente mandado de prisão que foi mostrado para André. Na residência de André não foi encontrado nenhum pertence das vítimas. Sem reperguntas pela Defesa de Carlos.

A testemunha Tiago Antunes Martins disse que conhece Carlos e nada sabe sobre os fatos que o levaram à prisão. Trabalharam juntos em vários lugares, são amigos até hoje e frequentavam as respectivas casas. Às reperguntas da Defesa respondeu que nunca ouviu dizer ou viu Carlos envolvido em nada criminoso, sabe que ele sempre trabalhou. Sem reperguntas pelas demais partes.

A testemunha Michael Saldanha Dias da Silva disse que nada sabe que desabone a conduta de Carlos Henrique a quem conhece desde que ele tinha 18 anos de idade, moram quase vizinhos, viu o réu crescendo, é pessoa muito boa, de família, foi novidade saber sobre a prisão dele. Às reperguntas da Defesa respondeu que Carlos sempre trabalhou, inclusive trabalharam justos numa marmoraria. Nunca soube de envolvimento de Carlos em episódios com a polícia.

Em seu interrogatório, o acusado André contou que no dia da apreensão teve a casa invadida por policiais que lhe deram voz de prisão e ingressaram na residência sem mandado, nada encontraram e o levaram para a delegacia. Estava com mandado de prisão aberto, mas não foi intimado para comparecer na delegacia nem em lugar algum. Sobre as roupas e capacete informou que nada foi encontrado em sua casa. Não conhecia os policiais que foram até sua casa. Não conhece Carlos, o interrogando reside em Porto Ferreira, não tem apelido de Sossego. É amasiado e tem uma filha. Já foi preso e processado por roubo, uma vez por roubo e outra por receptação do qual foi absolvido. Negou que tenha envolvimento com o delito em tela. Às reperguntas do Ministério Público, respondeu que não sabe dizer porque Carlos teria indicado o réu como coautor dos roubos mencionados fls. 38. Quando o levaram para a delegacia falaram que era por conta do mandado de prisão mas na delegacia perguntaram sobre os roubos. Às reperguntas da Defesa respondeu que não participou de nenhum assalto com Carlos. O roubo pelo qual foi condenado foi em 2017, não tem moto, não tem capacete, não tem carro, tem uma filha de 4 anos e esposa, que trabalha de vendedora de roupas. Não mostraram nada que teria sido apreendido em sua casa e só falaram sobre isso na delegacia. A camiseta não é do interrogando,

que também não conhece o capacete. Não lhe mostraram nenhum mandado de busca e começaram a revirar a casa e o levaram, nem o mandado de prisão lhe foi mostrado. Estava nos fundos da casa lavando o quintal quando os policiais chegaram pelo corredor de armas em punho, algemaram o interrogando e entraram na casa sem mandado. Sem reperguntas pela Defesa de Carlos.

Em seu interrogatório, o acusado Carlos Henrique informou que chegou em Leme e andando na cidade parou sob uma árvore e um amigo desceu da moto e cometeu o assalto, não pode falar como foi por conta da distância e o interrogando ficou na moto. Até o momento do roubo não sabia o que o amigo iria fazer no supermercado. Parou em frente da entrada e não entrou no estacionamento com a moto porque não pode entrar daquele lado da rua era contramão. Não indicou em nenhum momento o corréu André como coautor do crime, não indicou pessoa de sossegado. Em razão de sua segurança negou dizer o nome do amigo que teria praticado o roubo. Sobre os outros roubos não entendeu o porque de o terem envolvido. Não conhecia os policiais de Leme, somente os de Porto. Sobre as coisas encontradas na busca de sua casa informou que estava na viatura e somente reconhece as bolsas que são de sua esposa, nada das vítimas foi encontrado em sua casa. Os policiais de Porto não teriam motivo algum para indevidamente incriminá-lo, os de Leme não sabe porque não os conhece. Não houve reperguntas pelo Ministério Público. Às reperguntas da Defesa de Carlos, respondeu que alterou o depoimento da Delegacia mas não está sendo ameaçado no presídio. Às reperguntas da Defesa de André respondeu que a pessoa que estava com ele no supermercado de Leme não era o corréu André, sabe ler e escrever mas não leu o depoimento que prestou na delegacia. Ficou sabendo de André na delegacia, em nenhum momento citou André Antunes de Freitas na delegacia de polícia. Pese a negativa dos réus, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que ambos praticaram o crime descrito na inicial. A vítima e os policiais discorreram, com riqueza de detalhes, acerca da atuação dos réus, que foram investigados pelas práticas de outros crimes, especialmente de roubo praticado contra mulhere, identificados através de câmeras de segurança.

Não vislumbro razão para que policiais imputassem aos réus, pessoas que não conheciam, grave crime, e escolhessem, dentre as pessoas da região, especificamente os réus, que sequer residiam em Leme, para serem acusados do crime descrito nos autos.

Consabido que em os depoimentos dos policiais, agentes públicos selecionados e treinados pelo Estado, gozam de credibilidade visto que absolutamente contraditório que o mesmo Estado, agora na função jurisdicional, rejeite suas palavras sem qualquer motivo relevante.

As versões dos réus prestadas em Juízo são inverossímeis e estão desamparadas do conjunto probatório. A partir do rastreador do telefone da ofendida e retrato da motocicleta e investigação de sua propriedade chegaram os policiais na pessoa do acusado Carlos e em sua residência foram encontrados objetos que pertenciam à vítimas de outros feitos criminosos, além de ter sido localizada a motocicleta utilizada para a prática delituosa sub judice.

Não prospera a versão do réu Carlos sobre desconhecer a intenção do comparsa visto que, como bem apontado pelo órgão ministerial, estava com a moto ligada, aguardando o garupa, sequer justificando o que fazia em Leme, cidade distinta de sua residência, na data dos fatos. Tampouco há de ser considerada de menor importância sua conduta, visto que se prestou a levar e trazer o correu ao local do delito. Carlos indicou como comparsa o corréu André, contra quem pendia mandado de prisão pela prática da mesma conduta, não havendo qualquer irregularidade na forma com que abordado e conduzido até a delegacia de polícia. Apesar de André ter alegado "invasão" de sua residência, curiosamente nenhum vizinho ou qualquer dos demais ocupantes do local vieram a juízo corroborar sua versão, omissão que causa estranheza. Demais disto, em sua residência foram apreendidos o capacete e uma camiseta muito parecida com a utilizada na prática da conduta em tela, fatos que vão ao encontro da versão do acusado Carlos quando o indica como comparsa no delito em comento.

Por fim as respectivas Defesas não produziram qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de roubo, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório

insculpido no artigo 156 do Código de Processo Penal.

No entender desta magistrada, a compleição física de um homem que anuncia um assalto contra uma mulher que está na companhia da mãe idosa, por si, bastaria para indicar a prática da conduta mais grave. Contudo, não foi este o entendimento ministerial, amparado na narrativa da ofendida em Juízo. Diante de tal panorama, considerando a dúvida concreta sobre circunstância elementar do tipo, desclassifico a conduta para furto qualificado (art. 129, §4º do CP).

Cabalmente demonstrado o concurso de agentes – certo que a vítima foi abordada por um dos réus mas houve auxílio concreto, relevante e direto do outro, a indicar a comparsaria.

Portanto, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal dos réus.

Passo à dosimetria das penas.

Réu Carlos Henrique Metzner

A pena do furto praticado em comparsaria é de 02 a 08 anos de reclusão e multa (art. 155, §4º, IV, CP).

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifico presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, certo que o crime foi praticado contra vítima idosa que contava com 83 anos de idade na época dos fatos, assim agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase não há causas de diminuição de pena. Contudo, comprovada a ocorrência de dois delitos de roubo majorados, nos termos do artigo 70 do Código Penal, considerando que foram 02 vítimas, aumento a pena em 1/6, e fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Diante da gravidade em concreto do fato, especialmente considerando que as vítimas eram mulheres, em clara situação de fragilidade e as circunstâncias nas quais o crime foi praticado – conforme exposto na segunda e terceira fases, que demonstram a ousadia e periculosidade do réu, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Réu André Antunes de Freitas

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifico presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, certo que o crime foi praticado contra vítima idosa que contava com 83 anos de idade na época dos fatos, assim agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, verifico ausentes causas de diminuição de pena. Presente a ocorrência de dois delitos de furto circunstanciado e, nos termos do artigo 70 do Código Penal, considerando que foram 02 vítimas, aumento a pena em 1/6, e fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Diante da gravidade em concreto do fato e as circunstâncias nas quais o crime foi praticado – conforme já exposto linhas acima com relação ao corréu, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, desclassificando a conduta, CONDENO os réus:

- (i) CARLOS HENRIQUE METZNER, como incurso por duas vezes nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa a ser resgatada no regime fechado;
- (ii) ANDRÉ ANTUNES DE FREITAS, como incurso por duas vezes nas sanções do artigo

rtigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 70, "caput", todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Mantenho a prisão preventiva do réu Carlos, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, bem como para, em razão da pena imposta, garantir a aplicação da lei penal e resguardar ordem pública. O disposto no art. 387 do CPP será apreciado pelo douto Juízo das Execuções.

Recomendem-se os réus nos presídios onde se encontram recolhidos.

Transitado em julgado, expeçam-se ofícios de praxe bem como todo o necessário para cumprimento da sentença.

PIC. Leme, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA